



Tribunale di Milano
Sezione VIII Civile – Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare

letta l'istanza che precede depositata dall'avv. Ivan Fossati;

visto in data odierna il fascicolo contenente l'esito del controllo delegato ai commercialisti in relazione al rendiconto;

ricordato che il giudice tutelare, ex art. 379 comma II, c.c. può prevedere a favore del tutore/amministratore di sostegno una equa indennità in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione e del patrimonio dell'interdetto / beneficiario (v. Corte Cost. 6 dicembre 1988 n. 1073, GC 1989, I, 258);

ritenuti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, considerando le difficoltà dell'amministrazione ed in ragione della funzione dell'indennità di cui si discute, volta a compensare i "mancati guadagni" determinatisi dall'avere il richiedente dedicato il proprio tempo alla cura degli interessi del beneficiario sottraendolo al proprio lavoro personale;

visti la relazione e i documenti allegati dal richiedente e considerata la complessiva attività svolta in questo anno di gestione;

tenuto conto dell'entità del patrimonio, mobiliare e immobiliare;

richiamati i criteri orientativi di liquidazione dell'equa indennità in uso alla Sezione;

P.Q.M.

letto e applicato l'art. 379 cod. civ.

RICONOSCE

all'avv. Ivan Fossati per l'attività svolta dal **2019 AL 2020** *Organizzazione_1* quale amministratore di sostegno di *Parte_1* una indennità equitativa che conseguentemente

LIQUIDA

in € **3.900,00 oltre IVA e accessori di legge se dovuti**; somma da porsi a carico del patrimonio della persona beneficiaria, con relativo prelievo dal c/c della procedura e obbligo di depositare agli atti copia della relativa fattura elettronica.

Immediata efficacia esecutiva.

Milano, 14/07/2021

IL GIUDICE TUTELARE
dott.ssa Elisabetta Stuccillo